

باب ثبوت النسب و حضانة الولد

اسلامی فقہ کا آن لائن درس

آج کے سبق کا مرکزی خیال: شریعت زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہے کہ بچے کا نسب ثابت رہے، کیونکہ نسب ہی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کی روشنی میں نکاح، طلاق، وفات اور خیرداری کی مختلف صورتوں میں نسب کے ثبوت اور بچے کی حضانت کے احکام کا بیان۔

۶ ماہ کم سے کم مدت حمل — قرآنی نص سے ثابت	۲ سال زیادہ سے زیادہ مدت حمل — قول سیدہ عائشہؓ	۷ سال حضانت لڑکا — پھر باپ کے سپرد	بلوغ حضانت لڑکی — ماں/دادی کے پاس
---	--	--	---

۱ بنیادی اصول: نسب کا تحفظ

39:09

پورا باب اسی روح پر قائم ہے کہ اگر فراش صحیح ہو اور نسب کے ثبوت کا ادنیٰ سا امکان بھی موجود ہو تو شریعت اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

♦ شریعت اس کوشش میں ہے کہ کسی کا بھی نسب ضائع نہ ہو۔ اگر فراش صحیح ہے اور ثبوت کا کوئی بھی امکان — چاہے دور کا ہو — موجود ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ بچہ ثابت النسب رہے، کیونکہ نسب ہی زندگی ہے؛ اگر یہ خراب ہوا تو زندگی خراب ہو جاتی ہے۔

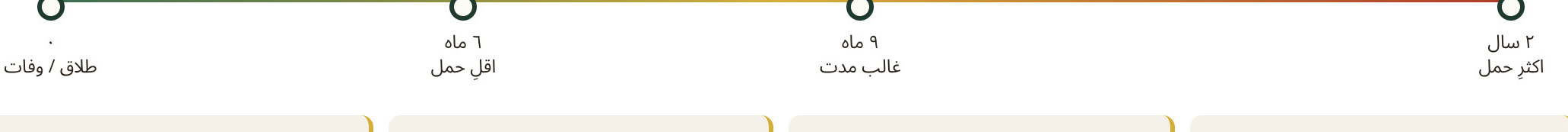
♦ **قاعدہ:** «النسب یُحْتَاطُ فِیْ اِثْبَاتِہِ» — نسب کے اثبات میں احتیاط ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ جہاں کوئی تصوراتی صورت بھی ممکن ہو، وہاں نسب ثابت کیا جائے گا۔

۲ ثبوت نسب کی چار عملی صورتیں

40:12

ہر صورت میں مدار اس پر ہے کہ ولادت طلاق/وفات سے کتنے عرصے بعد ہوئی، اور آیا عدت کا اقرار موجود ہے یا نہیں۔

صورۃ ۱ معلق طلاق پھر نکاح — ۶ ماہ پر ولادت مرد نے کہا: «اگر میں فلاں سے نکاح کروں تو وہ مطلقہ ہے» پھر نکاح کیا اور ٹھیک ۶ ماہ بعد بچہ پیدا ہوا۔ حکم: نسب ثابت — فرض کیا جائے گا کہ اجازت «وطی کے ساتھ» دی گئی، لہذا علق نکاح کے وقت متصور ہے۔ مہر بھی پورا لازم۔	صورۃ ۲ مطلقہ رجعیہ طلاق رجعی کے بعد ۲ سال کے اندر بچہ ہو تو نسب ثابت۔ ۲ سال سے زیادہ بھی، بشرطیکہ عورت نے انقضائے عدت کا اقرار نہ کیا ہو۔ رجوع کب؟ ۲ سال کے بعد ولادت ہو تو یقیناً وطی عدت میں ہوئی — رجوع ثابت۔ ۲ سال سے پہلے ہو تو شک، لہذا رجوع نہیں۔	صورۃ ۳ متوفیٰ عنہا زوجہا شوہر فوت ہوا، ۲ سال کے اندر ولادت ہو تو بچہ اسی کا۔ اختلاف: امام زُہَرِی کے نزدیک عدت وفات (۳ ماہ ۱۰ دن) کے بعد ۶ ماہ سے کم میں ولادت ہو تو ثابت، ورنہ نہیں۔
--	--	---



۳ صغیرہ اور کبیرہ کا فرق: اختلاف ائمہ

57:31

جو نابالغ ہو مگر جسامت کے اعتبار سے وطن ممکن ہو، اس کے ہاں طلاق کے بعد ولادت — کب تک نسب ثابت ہوگا؟

امام ابو حنیفہ + امام محمدؒ ۹ ماہ سے کم میں ولادت ہو تو نسب ثابت — کیونکہ اس کی عدت شریعت نے مہینوں سے مقرر کر رکھی ہے (۳ ماہ)، اور شرعی حکم اقرار پر مقدم ہے۔	امام ابو یوسفؒ صغیرہ کو کبیرہ پر قیاس کریں گے — ۲ سال تک ثابت۔ رجعیہ صغیرہ میں ۲۷ ماہ تک (۳ ماہ عدت + ۲۴ ماہ حمل)۔
--	--

♦ **سبب:** نابالغہ میں اصل «عدم حمل» ہے، لہذا اس کی عدت کا معیار صرف مہینے ہیں۔ کبیرہ میں دو معیار ہیں: مہینے/حیض یا حمل (وضع حمل)۔

۴ جدید مسئلہ: میڈیکل شہادت کی حیثیت

01:11:48

ایک ساتھی کا سوال: آج کل حمل کا میڈیکل ثبوت پہلے سے موجود ہوتا ہے — تو کیا یہ فقہی حساب کو بدل دے گا؟

اصول معاون یا بنیادی؟ میڈیکل رپورٹ، ڈی این اے وغیرہ کو «شہادت معاونہ / تابع» کی حیثیت حاصل ہے۔ چونکہ نص نے مردوں کی گواہی کا میار مقرر کر دیا ہے، یہ بنیادی شہادت نہیں بن سکتی۔ نتیجہ: عورت پر زنا کا الزام صرف میڈیکل شہادت پر ثابت نہیں ہو سکتا؛ لیکن مرد اسے لعان کی بنیاد بنا سکتا ہے۔	حد بمقابلہ تعزیر سٹیٹ کا معاملہ حدّ زنا یا حدّ قذف کے لیے شہادتِ کاملہ لازم۔ لیکن اگر ریاست تعزیری سزا دینا چاہے تو ڈی این اے/میڈیکل ایویڈنس کافی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے: مرد صرف میڈیکل رپورٹ دکھا کر لعان سے نہیں بچ سکتا — لعان تب بھی کرنا ہوگا۔
--	---

۵ حضانت: بچے کی پرورش کا حق دار

01:50:58

میاں بیوی کے درمیان جدائی کے بعد بچہ کس کے پاس رہے گا؟ ماں کی محبت اور شفقت کے سبب ترتیب ماں کی طرف سے شروع ہوتی ہے۔

♦ **حدیث:** ایک عورت نے عرض کیا: «یا رسول اللہ! میرا پیٹ اس کا برتن، میری گود اس کی پناہ، میرا سینہ اس کا مشکیزہ رہا...» تو آپ ﷺ نے فرمایا: «نَبِّ اَحَقُّ بِہِ مَا لِم تَنْزُوِی» — تم زیادہ حق دار ہو جب تک تم نے (اجنبی سے) نکاح نہ کیا ہو۔



بچہ	ماں/دادی کے پاس کب تک؟	سبب
لڑکا	جب تک کھانا، پینا، لباس اور استنجا خود سے نہ کر سکے (تقریباً ۷ سال)	پھر مردانہ اخلاق باپ سے سیکھے گا
لڑکی	بلوغ تک (امام محمدؒ: حدّ شہوت تک)	گھرداری، پاکی کے مسائل ماں ہی سکھا سکتی ہے
اہم: بچے/بچی کو خود انتخاب کا اختیار نہیں (خلاف امام شافعیؒ) — یہ فیصلہ حضرت صدیق اکبرؓ کا اجماعی فیصلہ ہے		

عمر کی حد اور اس کا فقہی جواز

♦ **سفر کا مسئلہ:** مطلقہ بچے کو دوسرے شہر نہیں لے جا سکتی سوائے اس صورت کے کہ (۱) وہ اس کا آبائی وطن ہو، اور (۲) نکاح بھی وہیں ہوا ہو۔ گاؤں سے شہر لانا جائز، شہر سے گاؤں لے جانا ناجائز۔

۶ غیر مسلم ماں کا مسئلہ

02:10:38

حسن بھائی کا سوال — بیرون ملک کے حالات میں اگر ماں غیر مسلم ہو تو حضانت کا کیا حکم؟

♦ اصل حکم: بچہ ماں کے پاس تب تک رہ سکتا ہے جب تک وہ دین کو سمجھنے/سیکھنے کے قابل نہ ہو، یا یہ اندیشہ نہ ہو کہ ماں اسے اپنے دین کی طرف مائل کرے گی۔

♦ **عملی صورت:** جہاں ذرا سا بھی یہ اندیشہ ہو کہ غیر مسلم ماں بچے کو اپنے دین کی طرف لے جائے گی — وہاں شروع سے ہی اسلامی عدالت اسے ماں کے سپرد نہیں کرے گی۔ اسلام کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔

اگلے ہفتے کے لیے یاد رکھنے والے کام

To Do List

- ☐ آج پڑھے گئے سبق (باب ثبوت النسب و حضانة الولد) کو دہرائیں — اگلے ہفتے اسی سے امتحان ہوگا 02:22:01
- ☐ اگلے ہفتے کی کلاس میں شرکت — باقی تین صفحات مکمل کیے جائیں گے اور امتحان بھی ہوگا 02:14:39
- ☐ @فیراس: تلاوت/پیشکش کے لیے تیاری کریں — استاد کی چھٹیوں سے پہلے کی کلاس کے لیے 32:41